

惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目亡人事故调查报告

2021年5月，区应急管理局接到群众来访，称2018年11月23日，位于惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目发生一起亡人事故，事故造成一人死亡，且未按规定报告事故情况。区应急管理局接到群众反映情况报告后，及时向市应急管理局和区人民政府报告了事故相关情况。经市应急管理局和区人民政府同意，对该起事故开展调查处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规有关规定，区人民政府于2021年7月16日成立了由区人民政府办公室副主任任组长，区应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局、区总工会、龙丰街道办事处等单位派员参加，市应急管理局、市住房城乡建设局派出工作组参与调查的惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目涉嫌瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，按照事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作。现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施。现将惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目亡人事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目概况

惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目，地址位于古塘坳山背坑GTA13-02-01、GTA14-01地块，该项目工程规模为总建筑面积13.5万平方米，工程包括6栋塔楼(其中5#和6#塔楼建在商业楼，1#-4#塔楼建在商住楼上)。

（二）惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目参建有关单位基本情况

1.项目建设单位：惠州市南线客运站有限公司（以下简称：南线公司），统一社会信用代码：91441300707854018P，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：惠州市鹅岭南路110号，法定代表人：张志华，成立日期：1994年4月9日，经营范围：房地产开发经营；室内装饰工程。

2.项目施工总承包单位：中天建设集团有限公司（以下简称：中天公司），统一社会信用代码：913307831475200l9P，类型：其他有限责任公司，住所：浙江省东阳市吴宁东路65号，法定代表人：庄严，成立日期：1998年04月03日，经营范围：建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程专业承包等。

2017年10月16日，南线公司将惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目施工总承包给中天公司，双方签订了《盛汇广场住宅楼1-4号楼及地下室、商业楼5-6号楼及地下室工程建设工程施工合同》，工程内容：施工总承包，包括土建毛坯工程、室内安装工程、室外安装工程、室外市政及附属工程等，该项目自2018年1月份开工建设，2019年11月竣工并投入使用。中天建设集团有限公司施工总承包范围中不包括盛汇广场商业地块示范区装修工程项目。

3.项目监理单位：广州市房实建设工程监理有限公司（以下简称：房实监理公司），统一社会信用代码：91440104231225696P，类型：有限责任公司(法人独资)，住所：广州市越秀区六榕路3号二楼，法定代表人：吴伟学，成立日期：1995年05月02日，经营范围：工程造价咨询业务；建设工程监理等。

（三）盛汇广场商业地块示范区装修工程项目外包施工单位基本情况

深圳市洪鼎装饰设计工程有限公司（以下简称：洪鼎公司），统一社会信用代码：91440300MA5DQKNY9W，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道汇和大厦9A，法定代表人：王琦，主要负责人：夏某桂，成立日期：2016年12月13日，经营范围：室内外装饰工程等。

2018年11月2日，南线公司将商业楼6栋4层的3套样板房及两个架空层泛会所的装修工程发包给洪鼎公司，双方签订了《盛汇广场商业地块示范区装修工程施工合同》，工程名称：盛汇广场商业地块示范区装修工程，工程内容：公寓

4层3套样板房及公共区域，两个架空层泛会所精装修，装修面积1552.35㎡，在合同中明确了双方的安全职责，同时，中天公司作为总承包人，负责盛汇广场项目内全部工程的现场组织管理及配合。

在南线公司与洪鼎公司签订《盛汇广场商业地块示范区装修工程施工合同》后，洪鼎公司主要负责人夏某桂与姚某口头约定，双方合作共同承接该工程项目，由姚某担任该项目负责人，工程结束后，根据工程结算定价进行分成。

根据调查，洪鼎公司的工人在进入作业场所或者搬运装修材料时都是在一层乘坐人货升降梯或通过示范区专用楼梯进入三层或四层的作业场所，不需要经过地下室或者使用6栋的地下室专用楼梯，地下室负一层与负二层不属于杂工班组的作业范围。地下室专用楼梯只连接一层和地下室负一层、负二层，在事故发生时，地下室没有正常投入使用，未安装照明设施、防护栏。

（四）事故相关人员基本情况

1.夏某桂，男，系洪鼎公司主要负责人。

2.姚某，男，系洪鼎公司派驻到盛汇广场商业地块示范区装修工程的项目负责人，姚某与洪鼎公司为合伙人关系，双方口头约定，根据工程结算定价进行分成。

3.刘某阳（死者），男，系姚某雇用的杂工，日常主要负责在杂工班组做饭及协助日常闲杂事务等工作。

4.刘某良，男，系姚某雇用的施工队杂工班组长，与刘某阳是叔侄关系。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

2018年11月23日，洪鼎公司杂工班组长刘某良安排杂工班陈某军和刘某阳、刘某改、蒋某华4人前往工地搬运装修材料。

13时许，陈某军和蒋某华、刘某阳、刘某改4人到达工地后，开始将商业楼6栋一层的装修材料搬运至楼上三层（搬运作业期间是通过乘坐人货升降梯从一层搬运至楼上三层），期间，陈某军因有其他工作安排，提前离开工作场所，蒋某华、刘某阳、刘某改3人继续搬运货物作业。

经调查，15时许，刘某阳在没有工作指令的情况下，从搬运地点独自到商业楼6栋地下室负一楼进行解手方便（工地内没有设置卫生间，工人们都是习惯躲藏至较为隐蔽的位置进行解手方便），由于商业楼6栋负一层位置楼梯间光线不足且现场缺乏防护措施，刘某阳从负一层专用楼梯临边（无防护栏）位置掉落负二层地下室专用楼梯旁的位置。

16时许，陈某军返回工地后问询刘某阳的去向，蒋某华、刘某改两人均不知情，陈某军拨打刘某阳的手机也无人接听，电话向刘某良问询刘某阳情况，刘某良也不清楚其去向。直至17时，工人返回宿舍未见刘某阳行踪且刘某阳的工衣和安全帽都不在宿舍，手机无人接听，陈某军和刘某良意识到刘某阳可能在工地出现了其他状况，两个人返回工地寻找刘某阳。至20时45分，陈某军和刘某良在商业楼6栋地下室负一楼看到刘某阳的安全帽，发现刘某阳平躺在地下室负二楼的地面，脸色发青，嘴角有血迹，人已陷入昏迷，刘某良和陈某军立刻拨打了“110”报警电话和“120”急救电话，并向姚某报告事故情况。后经“120”救护人员现场进行确认，证实刘某阳已死亡。

（二）事故伤亡及经济损失情况

1.人员伤亡情况

刘某阳，男，汉族，31岁，湖南省隆回县人，杂工班工人，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为：多发伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失173万元。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120、110报警求助，并采取自救方式将刘某阳脱离危险区域。惠城区公安分局新村派出所、第一人民医院先后赶到事故现场，经救援人员现场确认，刘某阳已无生命体征。随后新村派出所立即对事故现场采取保护措施和进行现场勘查，龙丰街道办事处综合治理办公室对事故善后维稳工作进行协调处理。在该次事故应急处理中未造成二次事故。

（四）善后处理情况

事故发生后，龙丰街道办积极对死者家属进行安抚，多次组织洪鼎公司、南线公司、中天公司与死者家属协商。2018年11月26日，多方达成协议，由洪鼎公司一次性支付赔偿款173万元。死者遗体于2018年11月26日在惠州殡仪馆

火化，死者家属于2018年11月27日已启程返回。该起事故的善后处理工作和赔偿工作没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故报告核查情况

（一）洪鼎公司报告情况：2018年11月23日20时45分，刘某良和陈某军发现刘某阳倒在地下室后，拨打了“110”和“120”电话，21时至23时，姚某、张某龙、丁某祥、夏某桂等人先后到达事故现场，并配合公安机关调查，但夏某桂等人未向住建部门和应急管理部门报告事故情况。

（二）龙丰街道办事处接报处置情况：2018年11月23日21时许，龙丰街道办事处综合治理办公室接到惠城区公安分局新村派出所关于盛汇广场项目发生一起人员死亡情况的通报后，根据掌握的事故信息情况及派出所的情况通报了解到，刘某阳在工地主要负责做饭，死亡地点不是其工作场所，龙丰街道办事处综合治理办公室初步研判刘某阳系意外受伤死亡，只安排人员对善后工作进行协调处理，未按照规定将事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

在善后处理工作中，龙丰街道办事处综合治理办公室多次组织洪鼎公司、南线公司、中天公司与死者家属协商，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故原因

（一）直接原因

工人刘某阳自身安全意识不够，对事故风险预判不足，独自进入了未正常投入使用的地下室专用楼梯，从负一层楼梯边缘坠落到地下室负二层，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.洪鼎公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产教育培训不到位；未对工人进行安全技术交底，未落实施工现场安全生产管理责任，事故隐患排查治理工作不到位。且在事故发生后未按规定向相关部门报告事故情况。

2.洪鼎公司主要负责人夏某桂，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

3.中天公司对项目安全施工管理不到位，未全面落实安全生产责任制度，对存在的事故隐患辨识不到位，未及时消除未投入使用的地下室专用楼梯被打开使用的安全隐患。

4.房实监理公司，履行监理职责不到位，对施工单位落实安全生产责任制、隐患排查治理和施工现场安全管理工作监理不到位。

5.龙丰街道办事处综合治理办公室,对事件信息研判不精准，根据掌握的事故信息情况及派出所的情况通报，初步研判刘某阳系意外受伤死亡，只安排人员对善后工作进行协调处理，未将事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

五、事故性质认定

经事故调查组调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。同时，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）等规定，洪鼎公司在事故发生后，仅拨打了报警电话，因过失未按规定上报事故情况，存在漏报行为。

六、对有关责任单位、责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1.洪鼎公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法对该公司给予行政处罚。

2.中天公司履行安全生产管理职责不到位，建议由区住房和城乡建设局按照有关规定对其作出动态扣分行政处理。

3.房实监理公司，履行监理职责不到位，建议由区住房和城乡建设局按照有关规定对其作出动态扣分行政处理。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

夏某桂，男，洪鼎公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，事故发生后，未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

（三）对有关单位和人员的处理建议

1.建议龙丰街道办事处完善生产安全事故信息报送和处置制度。

2.建议责成龙丰街道办事处综合治理办公室向龙丰街道办事处作出深刻检查。

3.黎某胜，男，龙丰街道办事处综合治理办公室副主任，对事件信息研判不精准，建议龙丰街道办事处对黎某胜进行批评教育。

七、事故的主要教训

（一）洪鼎公司未严格落实安全生产主体责任，项目主要负责人未依法履行安全生产管理职责，对作业人员的安全教育和培训不到位，对作业人员的现场管理不到位，作业人员安全意识淡薄，施工现场事故隐患未及时被发现和消除；主要负责人夏某桂安全生产、应急处置意识薄弱，事故发生后，仅拨打了报警电话，未按规定上报事故情况。

（二）中天公司作为总包单位，履行安全生产管理职责不到位，对项目工地内未投入使用设施存在的事故隐患辨识不到位，对未投入使用的地下室专用楼梯未设置明显的安全警示标志。

（三）龙丰街道办事处制定的生产安全事故信息报送和处置制度不健全，事件信息通报机制不完善；龙丰街道办事处综合治理办公室对事故信息研判不准确，未向负有安全生产监督管理职责的部门流转事故信息。

八、事故防范措施建议

（一）建筑施工分包单位要对作业人员全面开展安全生产教育培训。要认真组织作业人员开展安全生产“三级”教育培训、安全技术交底等工作，将作业场所及周边的危险因素告知作业人员；要认真组织开展施工现场安全检查巡查，加强对作业人员的管理，及时发现和制止工人违规违章作业行为,同时，要认真组织学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，规范事故报告程序。

（二）建筑施工总承包单位必须建立健全安全生产责任制。要强化对安全生产工作的统一协调管理，加强对员工安全教育培训，认真组织开展施工现场安全检查巡查，加强对在建工地安全巡查管控，及时发现和制止工人违规违章作业行为；要深入开展事故隐患排查治理工作，加大对临边防护、高处作业以及项目工地内未投入使用设施的安全防范措施落实情况的检查力度，认真总结分析，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患。

（三）工程监理单位要认真实施监理规划。督促施工单位落实安全生产主体责任，加强施工现场和专项施工作业的安全监理，针对发现的问题，要及时提出有效的安全整改意见，并督促施工单位及时整改。

（四）强化政府监管部门安全监管职责。区住建部门要加强对在建工程施工安全监管，督促工程施工总承包单位落实安全生产主体责任，以及对分包工程、分包单位的安全生产统一协调管理，加大安全投入，落实好各项安全技术措施，尤其是“三宝四口五临边”落实情况，要深入、细致地检查核实；各镇（街）要大力开展安全生产宣传工作，以典型事故案例警示从业人员，通过案例分析，深刻汲取事故教训，举一反三，全力提高从业人员安全意识，

（五）进一步加强安全生产信息报送工作。各镇（街）要深刻吸取事故教训，切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习《生产安全事故信息报告和处置办法》和《印发惠城区生产安全事故信息报送和处置办法的通知》（惠城府办〔2019〕2号），结合近期开展的突发事件信息报送培训会，建立健全生产安全事故信息报送和处置制度，强化突发事件信息报告部门联动，完善事件信息通报机制，切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性，在接到事故报告后，要及时对事故信息进行研判并将事故信息流转至负有安全生产监管职责的相关部门。

惠城区龙丰街道碧桂园盛汇广场项目涉嫌瞒报事故调查组

2021年10月14日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2022-02-08